

1500204-44.2019.8.26.0150

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... de Itaguaí/RJ, a qual foi alvo de roubo em sua residência. Na ocasião, um indivíduo adentrou a sua casa e apontou uma arma ao declarante, roubando seu veículo em seguida. Não ficou sabendo da apreensão, mas recebeu a indenização da seguradora.

A testemunha de acusação e policial civil Eduardo Cesar Ribeiro, em juízo, narrou que recebeu uma denúncia de que o réu estaria com um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500204-44.2019.8.26.0150 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500204-44.2019.8.26.0150

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2148246/2019 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 5358902 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 1826/19/311 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2148246 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 1826/19/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEDERSON DOS SANTOS GASPARETI

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

WEDERSON DOS SANTOS GASPERETTI, já qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e está sendo processado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque, em data incerta mas entre os dias 03/04/2019 e 20/05/2019, em local incerto, o denunciado, recebeu e conduziu em proveito próprio o veículo dublê Fiat Toro Freedom At, placas, cor vermelha, que ostentava placas PYN7 7941, com chassi adulterado, que havia sido subtraído da vítima M.F.L., coisa que sabiam ser produto de crime.

O denunciado recolheu fiança e responde ao processo em liberdade (fls. 13/14).

Após o recebimento da denúncia em 24 de julho de 2019 (fls. 38), o acusado foi devidamente citado (fls. 108) e apresentou resposta à acusação (fls. 112/113).

Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima do delito anterior, duas testemunhas arroladas pela acusação, ocasião em que foi decretada a revelia do réu por ter se feito presente a audiência injustificadamente (fls. 146).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, manifestou-se pela procedência da ação, entendendo que a materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas para a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa Técnica requer a improcedência da ação ante a fragilidade das provas produzidas, eis que não restou comprovado o dolo específico. Em caso de condenação, requer a aplicação da pena no mínimo legal, em regime aberto, substituição por restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de receptação.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas.

Neste sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 03), o boletim de ocorrência constatando a posse do bem (fls. 09/10), o auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), bem como as demais provas coligidas.

A vítima M.F.L., em juízo, narrou que possuía uma caminhonete Toro de placa de Itaguaí/RJ, a qual foi alvo de roubo em sua residência. Na ocasião, um indivíduo adentrou a sua casa e apontou uma arma ao declarante, roubando seu veículo em seguida. Não ficou sabendo da apreensão, mas recebeu a indenização da seguradora. A testemunha de acusação e policial civil Eduardo Cesar Ribeiro, em juízo, narrou que recebeu uma denúncia de que o réu estaria com um veículo "dublê" e acabou visualizando o acusado conduzindo o veículo próximo a delegacia e em consulta ao sistema da polícia constatou que se tratava de veículo roubado no estado do Rio de Janeiro. Disse que o réu declarou que havia comprado o veículo, contudo, não apresentou nenhum documento da transação ou do veículo em si, sequer apresentou o documento de porte obrigatório à época.

A testemunha de acusação e guarda municipal Marcio Adriano Pereira da Silva, em juízo, narrou que trabalha no setor de investigação da polícia e recebeu uma denúncia de que uma Fiat Toro era "dublê" e na época ficou sabendo que o veículo estava em Cosmópolis. Em diligência localizou e abordou o réu na posse do veículo, sendo que ele disse não conhecer que o veículo era roubado e afirmou que comprou o veículo, dando o seu como parte de pagamento. Respondeu que levou o veículo a uma oficina mecânica para leitura do módulo e constatou que não havia sido mexido, apresentando a informação do chassi original do veículo, sendo possível constatar o crime anterior (roubo).

O acusado não foi interrogado em juízo porque deixou de participar da audiência sem justificação, embora devidamente intimado, ônus que lhe competia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996).

De fato, mesmo tendo sido citado pessoalmente (fls. 141), o réu não participou da audiência de instrução, debates e julgamento dando as costas para a Justiça, deixando de expor sua versão sobre os fatos e justificar o porquê de seu nome estar envolvido nos fatos narrados.

E, tal silêncio, decorrente da não participação na audiência, apesar de não implicar em confissão, pode constituir mais um elemento de convencimento do magistrado (art. 198, do CPP), haja vista não ser natural que alguém, acusado como incurso em delito, não se defenda quando instado a fazê-lo.

A aferição do dolo do crime de receptação exsurge da análise dos elementos externos que envolveram o caso, como já se pronunciou a jurisprudência:

"Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado" (RJDACRIM30/63).

"Aprovado conhecimento da origem delituosa da coisa, em crime receptação, pode vir extraída da própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração" (TACrimSP, RT826/610).

Diante dos elementos de prova constantes nos autos, a afirmação do réu, em solo policial (fls. 06), de que não conhecia a origem ilícita do bem, não convence. Os policiais responsáveis pela abordagem do réu na posse do veículo roubado, declararam em juízo, em uníssono, que receberam denúncia de que transitava pela comarca de Cosmópolis um veículo Fiat Toro "dublê" e em diligência pela cidade, localizaram o veículo conduzido pelo réu, sendo que o denunciado não possuía os documentos do veículo, sequer o documento de uso obrigatório à época, o que motivou levar o veículo para uma oficina mecânica da cidade para consultar o módulo do carro. De posse da informação do chassi original do veículo, constataram que se tratava de veículo roubado no estado do Rio de Janeiro e, portanto, que o réu trafegava em veículo produto de roubo.

Cabe ressaltar que não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que estes policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu, sabendo-o inocente.

O simples fato de serem integrantes de uma força policial não tem o condão de enfraquecer a prova produzida. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser:

"inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

No crime de receptação, o delito evidencia-se sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação de justificativa idônea a respeito da licitude da posse, o que não é o caso em tela.

Nesse sentido:

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando a condenação" (RT 746/629).

Cumprе salientar que o pressuposto para a caracterização do crime de receptação, é que a coisa seja produto de crime. Assim, o dolo sempre é direto, tanto na modalidade de receptação própria como na imprópria, não admitindo o dolo eventual. Logo, o agente tem que ter conhecimento, certeza, de que se trata de produto proveniente de crime. Essa é a orientação da maioria da doutrina.

Nessa diretriz: "É necessária a identificação do delito antecedente, definindo-se com clareza em que consistiria a origem ilícita da coisa." (TJRS, RT 780/688).

A prova colhida não deixa a menor dúvida de que o irrogado perpetrou o crime que lhe imputa a inicial acusatória e tinha plena consciência da origem espúria do bem. O delito antecedente está devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelas declarações da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo. No que pese, o bem subtraído foi localizado em poder do réu, sabendo que se tratava de produto de crime.

No crime de receptação, para comprovação do delito faz-se necessária a análise das circunstâncias que o rodeiam e da conduta do agente.

No caso em exame, o veículo foi apreendida na posse do acusado que trafegava com o bem. A Defesa Técnica não comprovou nos autos a realização de nenhuma diligência ou cuidado no sentido de averiguar sobre a origem e a legitimidade do bem. Some-se o fato de o réu estar transitando com o veículo sem a posse do documento obrigatório, o que enfraquece sua versão prestada em solo policial de que adquiriu o veículo na troca do seu e no comprometimento de pagamento de parcelas mensais.

Ao contrário do que sustenta a Defesa, não há que se falar em dúvida na conduta

criminosa imputada ao réu, restando evidenciado nos autos, pelo conjunto probatório e pela dinâmica dos fatos (o réu foi abordado conduzindo veículo roubado sem qualquer documento que atestasse sua versão de compra do veículo), que o réu sabia da origem ilícita do bem, enquadrando-se perfeitamente no dispositivo em que foi incurso na inicial acusatória.

Sendo assim, restou comprovado que, no dia, horário e local indicados na peça acusatória, o acusado praticou o crime narrado na denúncia.

A conduta por ele praticada encontra, portanto, tipicidade na exata correspondência com o delito definido no art. 180, caput, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingue a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicação e dosagem das penas.

Passo, portanto, à aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, nos termos do artigo 59 do Código Penal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, em UM ANO de reclusão e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, por ser o acusado reincidente (fls. 47), nos termos do art. 61, inciso I do Código Penal, agravo-lhe as penas em 1/6, o que resulta em UM ANO e DOIS MESES de reclusão e no pagamento de ONZE DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a considerar, mantenho, portanto, as penas conforme aplicadas.

Por fim, não obstante a reincidência do réu, eis que condenado por furto ocorrido em 2012, verifica-se que desde a ocorrência daquele delito o réu não registrou em sua folha de antecedentes nenhum outro delito. Dessa forma, aplicar o regime semiaberto para cumprimento da pena poderá prejudicar a ressocialização do réu. Para além desse fato, há de se considerar que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e o montante de pena aplicada permite inferir que o regime mais brando se mostra mais adequado ao caso em apreço. Assim, diante dessas considerações, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o denunciado WEDERSON DOS SANTOS GASPERETTI ao cumprimento das penas de UM ANO e DOIS MESES de reclusão, em regime inicial aberto, e no pagamento de ONZE DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que o sentenciado ostenta antecedente.

Transitada esta em julgado, expeça-se a certidão de honorários à advogada nomeada nos termos do Convênio OAB/Defensoria.

Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cosmopolis, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA